东莞市横沥镇人民政府信息公开

索引号： 007331531/2019-22379	分类：
发布机构： 横沥镇	成文日期： 2019-06-19
名称： 横沥镇“1？10”一般道路交通事故调查报告	
文号：	发布日期： 2019-06-19
主题词：	

横沥镇“1？10”一般道路交通事故调查报告

发布日期：2019-06-19 浏览次数：78

2019年1月10日6时55分左右，在东莞市横沥镇中山路阳光粤港路段发生一起轻型货车与行人发生童，造成1人当场死亡及车辆损坏的一般道路交通事故，直接经济损失约60万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查里工作有关问题的通知》（东府办函[2014]413号）精神，市政府决定依法成立由横沥镇党委委员兼历公安分局局长刘润林同志为组长，镇应急管理分局、公安、监察、交警、交通、工会等多个部门员组成的横沥镇“1·10”一般道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

粤SK8K70号轻型厢式货车，品牌型号：江淮牌HFC5043XXXYP91K6C，车辆使用性质：货运，两识别代码号：LJ11RBBD1F1021976，发动机号：BA07506259，登记注册日期：2015年10月09检验有效期至2019年10月。所有人：雷渊杰，行驶证登记住址：广东省东莞市常平镇司马村委会友窗帘制品有限公司宿舍。该车辆于2015年11月05日在广东省东莞市常平交通运输分局取得《中华民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管莞字002638642号，最近年审日期在2018年10月

日，该事故发生时运输证在有效期内。车辆整备质量4490kg，核定载质量1495 kg，事发时载货0kg，没有超载。车辆没有安装车载GPS监控系统。

车辆在中国平安财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：6513053900496921335，商业险保单号：13513053900496921332，第三者责任保险限额为50万

经查，该车近三年有5宗交通违法，均已处理，近三年无事故记录。

（二）肇事驾驶员情况

粤SK8K70号轻型厢式货车驾驶人：雷渊杰，男，汉族，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXX，住址：湖南省嘉禾县普满乡江里村50号，初次领驾驶证日期：2009年11月日，有效期至2025年11月9日，准驾车型：C1，符合驾驶轻型厢式货车条件。经查，近三年共有5交通违法，均已处理，近三年内无交通事故记录。经交警部门抽取雷渊杰血液样本送广东至信司法定中心检验，得到如下鉴定结论：雷渊杰血液中检出乙醇含量为0.00mg/100mL，未酒后驾驶。经警部门对雷渊杰的尿样进行检验，得到如下鉴定意见：雷渊杰的尿液样品中未检出毒品成份。

（三）车辆检验检测情况

1、交警部门委托广东至信司法鉴定中心对粤SK8K70号轻型厢式货车进行技术检验，检验结果粤SK8K70号轻型厢式货车转向系统、制动系统灯光系统符合安全技术条件的相关要求。

2、交警部门委托广东至信司法鉴定中心对粤SK8K70号轻型厢式货车事发时的速度进行检验，检结果为：粤SK8K70号轻型厢式货车发生交通事故碰撞时的行驶速度约为55km/h。该路段限速km/h。

（四）事故现场基本情况

1、天气情况。事发地点2019年1月10日6时55分为晴天，已天明，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为一般城市道路，呈东西走向，四叉路口，中山路设有护栏，沥青路面。双六车道，各机动车道宽为3.3米、3.3米、3.3米，两侧设有停车位。路口设有人行横道。

3、车辆痕迹。粤SK8K70号轻型厢式货车车头见碰撞痕迹。

（五）交警部门对事故的责任认定

横沥交警大队的道路交通事故责任认定：雷渊杰驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时未停车让是造成此事故的原因，承担此事故的全部责任。

（六）货物运输情况

雷渊杰受东莞市厚街镇一工厂委托，于2019年1月10日驾驶粤SK8K70号轻型厢式货车从常平镇木市场运送500kg蔬菜前往该工厂饭堂，从中赚取250元运费。

（七）涉事车辆所有人基本情况

雷渊杰，于2015年11月03日在广东省东莞市常平交通运输分局所取得了《道路运输经营许可证》，登记住所：广东省东莞市常平镇司马村委会家友窗帘制品有限公司宿舍。现时雷渊杰已搬迁至广东省东莞市常平镇南贝村居住。经济性质为个体，经营范围：普通货运。许可证编码为：粤交运管许可字441900107648号，经营范围：普通货运，有效期至2019年12月31日，该未持有工商营业执照。

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2019年1月10日6时30分左右，雷渊杰驾驶粤SK8K70号轻型厢式货车，在东莞市常平镇运载少量蔬菜前往厚街镇一工厂饭堂，从中赚取250元运费，当车辆行至东莞市横沥镇中山路阳光粤港路段时，车头与在人行横道上（未设置交通信号灯）横过道路的行人杨国秀发生碰撞，造成杨国秀当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

1月10日7时0分，横沥交警大队值班室接群众报警，称在东莞市横沥镇中山路阳光粤港路段，发生一宗轻型货车与行人发生碰撞的交通事故，有人员受伤。接报后，值班室立即通知事故值班民警出处置并通知横沥人民医院赶赴现场进行救治。7时10分，横沥交警大队事故值班民警何志信、袁俊到达现场。事故值班民警何志信、袁俊康到达现场后，横沥医院工作人员证实杨国秀当场死亡，立即将情况报告横沥交警大队值班领导。接到报告后，横沥大队副大队长黎锐胜带领事故中队长吴暖机、机动中队民警梁焕光、姚志斌以及数名协管员赶赴现场协调开展现场勘查、调查取证等各项工作。当日8时20分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门暂扣肇事车辆1辆。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车辆做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

（四）善后处理情况

目前死者杨国秀的尸体已于2019年1月25日火化。事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，全力做好死伤者家属解释安抚工作，事故善后维稳工作有序开展。死伤者家属情绪平稳，未出现过激言行。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成1人当场死亡。死者，杨国秀，女，汉族，1952年5月9日出生，住址：湖北省保县龙坪镇龙坪村3组，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX。经法医检验，证实杨国秀符合钝性暴（如交通事故）致颅脑损伤死亡。

（二）事故直接经济损失约60万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

雷渊杰驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时未停车让行，是造成此事故的直接原因。

（二）间接原因

雷渊杰安全意识淡薄是造成此事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市横沥镇“1·10”道路交通事故是一起由于粤SK8K70号轻型厢式货车驾驶员雷渊驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时未停车让行，造成的一般生产经营性道路交通安全责任事

五、相关单位履职情况

（一）雷渊杰

雷渊杰，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，该业户经济性质为个体，名下只有一台粤8K70轻型厢式货车，总质量为4490KG，核载质量1495KG，车辆实际支配人为雷渊杰，司机：雷杰。司机雷渊杰已取得《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格证号：XXXXXXXXXXXXXXX，资格证登记住址：湖南省嘉禾县普满乡江里村50号，从业资格类别：货驾驶员，发证机关：河源市道路运输管理处，有效期至2022年1月7日。车辆保养由雷渊杰负责，车是按一万公里保养一次，主要保养项目为轮胎保养及更换机油，日常参与了其它驾驶员交流学习交安全问题。

（二）东莞市交通运输局横沥分局。

2019年以来横沥交通运输分局牵头，从公安分局、交警大队、城市管理综合执法、公用事业服务公等单位抽调业务精通、素质过硬、具有执法资格的工作人员组建联合执法工作小组，落实车辆超超载路面治理工作，严厉打击超限超载违法行为。截至目前，共立案查处各类交通违法案件25宗，

中货运违章案件5宗、客运违章案件7宗，其他类型案件13宗，罚款金额6.7万元，有效维护了道路俞市场良好秩序，确保我镇道路交通运输市场稳定健康发展。

（三）横沥交警大队

横沥交警大队认真贯彻落实省厅交管局和市交警支队事故预防工作一系列部署安排的同时，结合区实际在“春运”“五一”等重点时节适当增加整治频次，严厉打击超速、超员、超载、疲劳驾驶等重点去行为，积极组织交通事故预防宣教活动，大力开展交通安全检查工作。经统计，2019年，横沥交大队共检查车辆1992多辆次，查处违法车辆498辆次，查处摩托车232辆，违规处罚3220宗。

六、责任认定和处理建议

（一）相关人员责任及处理建议

雷渊杰，男，汉族，1972年1月20日出生，住址：湖南省嘉禾县普满乡江里村50号，粤SK8K70轻型厢式货车驾驶员及车主，雷渊杰驾驶机动车遇行人正在通过人行横道时未停车让行，导致事故生，对事故负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移送司法机关处理。

雷渊杰已于2019年3月移送检察院起诉，现羁押于东莞市看守所。

（二）其他建议

在本次事故中，与事故相关的民事法律争议，建议当事人通过民事法律途径处理。

七、防范和整改措施建议

东莞市横沥镇交通运输分局、公安交警等各有关部门应当吸取此次事故的深刻教训，认真贯彻落安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）加强打击各类违法行为，强化责任追究。各职能部门要深刻吸取事故教训，举一反三，严管控，加强对重点路段的巡查管控，针对货运车辆、客运车辆、危险品运输车辆、校车等重点车辆展专项检查，严厉打击超限超载、疲劳驾驶等各类交通违法行为，严密防范类似事故再次发生。

（二）加强客、货运站场、源头单位安全检查。各职能部门要切实开展对重点企业安全生产监督作，要加强督促企业对从业人员特别是驾驶员交通安全教育及培训，保证从业人员掌握本岗位的安操作技能，知悉自身安全生产责任和义务，对经常违法、违规的从业人员予以处罚，提高他们的交安全意识；同时，要督促运输企业严格落实安全生产主体责任，特别是加强对企业负责人的教育，对顾企业安全管理责任或者落实不到位，存在明显安全隐患的运输企业，多部门联合下发整改通知对企业落实停业整顿等措施，直至有效消除所有安全隐患后才允许恢复运营。

（三）严格落实运输车辆动态监管。属地交通运输、安全监管、公安交警部门要不定期开展两项中检查：一查运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况；二查客货运车辆安装、使用具有行记录功能的卫星定位车载终端情况，督促企业履行安全生产主体责任。对不按规定安装、使用卫星立装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（四）集中整治运输企业及车辆交通违法。公安交警部门要突出重点严厉整治货运车辆的违法行要对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的运行规律和实时动要牵头组织规模用警，对货运车辆超载、违法停车、冲红灯、污损号牌等交通违法行为突出的路路段进行集中整治，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（五）加强交通安全的宣传教育。交警、交通等职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，通过双微平台、电视、报纸、网站等宣传渠道曝光典交通违法案例，运用典型事故案例警示，教育重点车辆驾驶人；交通运输部门要加大对客运企业的管力度，督促企业落实安全管理制度，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

2019年5月6日